

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2713/2538

นาย ชุมพล ธารสุนทร

นาย ชนะ หรือ ปฐมพงษ์ มฤค สุวรรณ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28 (2)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

แม้หนี้ตามสัญญาจะเนื่องมาจาก ต. ภริยาโจทก์นำบ้านและที่ดินซึ่งเป็นสินสมรสไปจำนองประกันหนี้ที่จำเลยกู้ยืมเงินจากธนาคาร และโจทก์กับภริยาต้องชำระหนี้แทนจำเลยจึงเป็นเจ้าหนี้จำเลยร่วมกัน แต่สัญญาพิพาทระบุว่าไว้โดยชัดแจ้งว่าจำเลยยืมเงินจาก ต. และชำระหนี้เป็นเช็ครวม 4 ฉบับ ซึ่งรวมเช็คพิพาทด้วย โจทก์ลงชื่อเป็นพยานเท่านั้นก็ต้องฟังว่าจำเลยยืมเงินจาก ต. และออกเช็คพิพาทชำระหนี้แก่ ต. ไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมไม่ใช่ผู้เสียหาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาของโจทก์มีว่า โจทก์เป็นผู้เสียหายหรือไม่
เห็นว่า แม้หนี้ตามสัญญาเอกสารหมาย จ.10จะเนื่องมาจากนางตาทิพย์โจทก์นำบ้าน
และที่ดินซึ่งเป็นสินสมรสไปจำนองเป็นประกันหนี้ที่จำเลยกู้ยืมจากธนาคาร และ
โจทก์กับนางตาต้องชำระหนี้แก่ธนาคารแทนจำเลยจึงเป็นเจ้าหนี้จำเลยร่วมกันตาม
ฎีกาของโจทก์ก็ตาม แต่ตามสัญญาดังกล่าวระบุไว้ชัดแจ้งว่าจำเลยยืมเงินจากนางตา
และชำระหนี้เป็นเช็ครวม 4 ฉบับซึ่งรวมเช็คพิพาทด้วย โดยจำเลยลงลายมือชื่อใน
ช่องผู้กู้ นางตาลงลายมือชื่อในช่องผู้ให้กู้ ส่วนโจทก์ลงลายมือชื่อในช่องพยานเท่านั้น
ก็ต้องฟังว่าจำเลยยืมเงินจากนางตาและออกเช็คพิพาทชำระหนี้ให้แก่นางตา ไม่ได้
ชำระให้แก่โจทก์ โจทก์จะอ้างว่าในสัญญาเอกสารหมาย จ.10 ที่มีชื่อนางตาเป็นผู้ให้กู้
เพียงคนเดียวเพราะโจทก์ให้นางตากระทำการแทนและโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาท
ร่วมกับนางตาหาได้ไม่ โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) ไม่มีอำนาจฟ้องตาม
มาตรา 28(2) ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สมิทธิ วราอุป-สมาน เวทวินิจฉัย-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ